

SYAFIQA SHIRLEYNA CHAN BINTI ABDULLAH

lawan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR



[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Panel), YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel)]

Pada : 30 Mei 2022 / 29 Syawal 1443H

Kes Permohonan No. : 10000-077-0084-2021

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan Di Bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tetuan Jaffar & Menon

Peguam Syarie Responden : Tetuan Aishah Kama & Sabri

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan bagi kes rayuan no. 10000-043-0071-2020. Pemohon telah memfailkan permohonan ini bagi mendapatkan perintah bahawa:-

- i. Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa pemfailan Alasan Rayuan yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada tarikh 13/4/2021 berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) [ETMMSS] 2003; dan

- ii. Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Alasan Rayuan kepada Responden dalam masa/tempoh 14 hari dari tarikh keputusan kes Permohonan Interlokutori (Kebenaran Untuk Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan) ini.

[2] Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 27/7/2020 terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang diberikan pada 23/7/2020 di dalam kes no. 10300-043-0185-2016. Pemohon telah menerima Borang MS 30 pada 30/3/2021 dan Pemohon mempunyai tempoh selama 14 hari daripada tarikh tersebut untuk memfailkan Alasan Rayuan iaitu tidak lewat dari tarikh 13/4/2021.

[3] Kegagalan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh Pemohon menerima Borang MS 30 iaitu selewat-lewatnya atau pada 13/4/2021 telah menyebabkan Pemohon memfailkan permohonan ini iaitu permohonan pelanjutan tempoh masa yang difailkan oleh Pemohon pada 28/7/2021.

[4] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 ETMMSS 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[5] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan Alasan Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 141 (1) ETMMSS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 141. Alasan rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[6] Bagi permohonan lanjut tempoh masa ini, sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No. 10000-099-0005-2009 oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal

Hukum seperti kes Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz, [2013 JH 36(1)] serta kes Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud, [2015] JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2004 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[7] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada pihak Responden, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh pihak Responden pada 10/11/2021, Afidavit Balasan difailkan oleh Pemohon pada 19/1/2021. Pemohon memfailkan Hujahan pada 5/3/2021, Responden memfailkan Hujahan pada 11/2/2022.

[8] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa selama **107 hari** dari tarikh akhir sepatutnya pemfailan Alasan Rayuan. Bagi kelewatan tersebut, Pemohon mengemukakan alasan sepertimana berikut-

- i. Perintah Kawalan Pergerakan akibat penularan wabak Corona Virus – Covid 19 (PKP).

- ii. Pemohon berada di luar daerah iaitu berada di Pulau Pinang dan memandangkan negara pada masa itu sedang dalam Perintah Kawalan Pergerakan akibat penularan wabak Corona Virus – Covid 19 (PKP), telah menyukarkan pergerakan.
- iii. Pada masa tersebut, perkhidmatan kaunter secara fizikal seperti pendaftaran kes baru, serahan/pengambilan dokumen, wakalah dan pentadbiran afidavit perlu membuat temujanji secara dalam talian (online) terlebih dahulu maka agak menyukarkan keadaan. Pemohon terpaksa menunggu giliran untuk memfailkan kes memandangkan temujanji sering penuh.
- iv. Pemohon juga baru selesai menjalani proses istitabah selama 60 hari menurut ketetapan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Selangor seperti di dalam perintah bertarikh 23/7/2020.

[9] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya memohon permohonan ini ditolak dengan kos atas alasan-alasan berikut-

- i. Keberadaan Pemohon di luar daerah atau luar Negeri Selangor tidak sama sekali boleh diterima sebagai alasan kelewatan, memandangkan kebenaran rentas daerah/negeri boleh di mohon dan diperolehi dari pihak berkuasa.
- ii. Alasan Pemohon adalah alasan yang remeh temeh, yang mana pengurusan yang cekap oleh pihak Pemohon susah tentu dapat memastikan semua pendaftaran adalah teratur dan mengikut masa.
- iii. Alasan kelewatan yang dinyatakan oleh Pemohon kerana menjalani proses istitabah juga adalah lemah kerana urusan pemfailan boleh sahaja

diteruskan walaupun istitabah sedang berjalan. Pemohon sudah tentu maklum berkenaan prosedur yang ketat yang mesti dipatuhi melibatkan prosiding rayuan.

[10] Berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa untuk memfailkan Alasan Rayuan ini, kami berpuasahati bahawa tempoh masa untuk Pihak Pemohon menyempurnakan serahan Alasan Rayuan adalah berakhir pada **3/4/2021** iaitu dalam tempoh masa PKP dikuatkuasakan dan semua perkhidmatan kaunter secara fizikal di Mahkamah perlu membuat temujanji secara dalam talian terlebih dahulu..

[11] Memandangkan ketika tempoh tersebut telah wujud perintah PKP, maka melalui pemerhatian, kami dapati telah ada pemakluman dibuat oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor tentang waktu operasi seluruh Mahkamah Syariah di Negeri Selangor dan kategori kes-kes yang boleh difailkan melalui siaran di FB Live Jakess dan laman web Jakess.

[12] Walaubagaimanapun, kami dapati pemakluman tersebut tidak termasuk urusan pemfailan apa-apa dokumen berkaitan dengan kes rayuan dinyatakan secara khusus terutamanya bagi kes-kes rayuan yang melibatkan tempoh masa berakhir ketika PKP berkuatkuasa.

[13] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa permohonan perlanjutan tempoh masa ini sewajarnya dibenarkan kerana tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan tersebut telah berakhir dalam tempoh PKP berkuatkuasa, di samping kekangan urusan pendaftaran di kaunter ketika Mahkamah dibuka semula.

[14] Kami juga berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1) 279*** sebagaimana berikut –

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan”

[15] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[16] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[17] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangkalan rayuan Pihak Pemohon akan berjaya atau tidak, tahap prejudis permohonan ini kepada Pihak Responden dan / atau Pemohon serta kewujudan suasana penguatkuasaan PKP, kami bersetuju bahawa permohonan ini wajar dibenarkan tanpa sebarang kos diawardkan.

[18] Permohonan ini juga kami pertimbangkan dengan merujuk kepada beberapa keputusan Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan isu yang sama iaitu kes Sarah Binti Hamzah lwn. Adam Stanislaw Naglik (@ Adam Naglik Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0039-2020), Juwita Binti Zainal Abidin lwn. Mohd Bakhtiar Bin Omar (Permohonan No. 10000-077-0040-2020) dan Fahima Nazira Binti Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0052-2020) yang mana Mahkamah Rayuan Syariah telah mengarahkan Pemohon memfailkan Rekod Rayuan dan menyerahkan kepada Responden dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan diberikan ekoran punca kelewatan kerana pelaksanaan PKP.

[19] Dalam hal ini kami juga telah mempertimbangkan permohonan Pemohon ini dengan mengaplikasi beberapa kaedah fiqh iaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Maksudnya : Tidak dibenarkan melakukan kemudharatan dan membalas sesuatu dengan kemudharatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Maksudnya : Kemudharatan hendaklah dihilangkan.

KEPUTUSAN

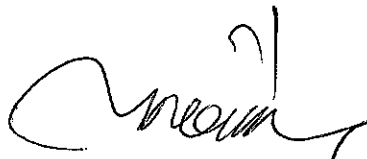
SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Mahkamah perintahkan Alasan Rayuan bagi Kes Rayuan No. 10000-043-0071-2020 hendaklah difailkan dalam **tempoh 14 hari** mulai tarikh hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

